HR POLICIES & PROCEDURES MANUAL • 2026

دليل سياسات وإجراءات الموارد البشرية

شركة جوهرة المجد

وثيقة مؤسسية موحّدة تُنظّم علاقة العمل وحقوق الموظفين وواجباتهم،
مُعدّة وفق نظام العمل السعودي ولوائحه التنفيذية ونظام حماية البيانات الشخصية.

الجهة المالكة: **إدارة الموارد البشرية**

الإصدار
1.0

تاريخ الإصدار
09 / 2026

شركة جوهرة المجد
أبها – منطقة عسير • jalmajd.com
وثيقة سرية — للاستخدام الداخلي

اعتماد الوثيقة

عنوان الوثيقة	دليل سياسات وإجراءات الموارد البشرية
المنشأة	شركة جوهرة المجد
رمز الوثيقة	JM-HR-MAN-001
رقم الإصدار	1.0
تاريخ الإصدار	09 / 2026م
الجهة المالكة	إدارة الموارد البشرية
دورية المراجعة	سنوياً، أو عند صدور أي تعديل نظامي
التصنيف	سري — للاستخدام الداخلي

توقيعات الاعتماد

المرحلة	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع	التاريخ
الإعداد		مدير الموارد البشرية		
المراجعة النظامية		المستشار القانوني		
الاعتماد النهائي		الرئيس التنفيذي		

تنبيه

لا يُعدّ هذا الدليل نافذاً إلا بعد استكمال التوقيعات أعلاه، واستكمال المراجعة النظامية للبنود الواردة في البند (١٧.١).

سجل الإصدارات والتعديلات

الإصدار	التاريخ	وصف التعديل	الأقسام المتأثرة	أعدّه	اعتمده
1.0	09 / 2026م	الإصدار الأول للدليل بعد المراجعة النهائية: تحديث ساعات العمل ورمضان (م ٩٨–١٠٠)، صياغة الراحة الأسبوعية، تحديث الإجازات وعقود العمل، إضافة لائحة المخالفات والجزاءات، مصفوفة الصلاحيات وإشعارات السرية	جميع الأقسام	إدارة الموارد البشرية	الرئيس التنفيذي

قاعدة التحديث

يُسجَّل كل تعديل في هذا الجدول برقم إصدار جديد (تعديل جوهري: 2.0، تعديل جزئي: 1.1)، ويُعمَّم الإصدار المحدّث على الموظفين مع حفظ النسخ السابقة في الأرشيف.

سجل مراجعة الوثيقة

يُوثّق في هذا السجل كل مراجعة دورية أو نظامية للدليل، سواء ترتب عليها تعديل أم لا، ضماناً لاستمرار توافقه مع الأنظمة السارية.

التاريخ	نوع المراجعة	المراجِع	النتيجة والملاحظات	المراجعة القادمة
٠٩ / ٢٠٢٦م	مراجعة جودة نهائية	إدارة الموارد البشرية	تحديث ساعات العمل ورمضان، الراحة الأسبوعية، الإجازات، عقود العمل، وإضافة لائحة المخالفات	٠٩ / ٢٠٢٧م
	مراجعة نظامية	المستشار القانوني		

دورية المراجعة

يُراجع الدليل مراجعة شاملة مرة كل سنة على الأقل، ومراجعة فورية عند صدور أي تعديل على نظام العمل أو لائحته التنفيذية أو نظام حماية البيانات الشخصية أو متطلبات منصة قوى والتأمينات الاجتماعية وحماية الأجور.

مصفوفة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات

تحدد المصفوفة الآتية دور كل جهة في القرارات الرئيسة للموارد البشرية. **ر** = يرفع / يُعدّ، **م** = يراجع، **ع** = يعتمد، **ط** = يُحاط علماً.

القرار / الإجراء	الرئيس المباشر	الموارد البشرية	المالية	المستشار القانوني	الرئيس التنفيذي
اعتماد الدليل وتعديلاته	—	ر	ط	م	ع
إحداث وظيفة جديدة	ر	م	م	—	ع
التعيين وإبرام العقد	ر	م	ط	—	ع
التثبيت بعد فترة التجربة	ر	ع	ط	—	ط
تجديد العقد أو عدم تجديده	ر	م	ط	م	ع
الإجازات السنوية والنظامية	ع	م	ط	—	—
الإجازة بدون أجر	ر	م	ط	—	ع
التكليف بعمل إضافي	ر	ع	ط	—	—
تحديد يوم الراحة الأسبوعية وتغييره	ر	ع	—	—	ط
اعتماد نتائج تقييم الأداء	ر	م	ط	—	ع
الجزاءات حتى الغرامة	ر	ع	ط	م	ط
الحرمان من العلاوة / تأجيل الترقية / الإيقاف	ر	م	ط	م	ع
الفصل وفق المادة (٨٠)	ر	م	ط	م	ع
قبول الاستقالة وإنهاء الخدمة	م	ر	ط	م	ع
المخالصة النهائية وصرف المستحقات	—	ر	م	—	ع
الإبلاغ عن حادثة بيانات شخصية	ر	م	—	م	ع

إشعارات السرية وحماية البيانات

إشعار السرية

هذا الدليل وثيقة داخلية سرية مملوكة لشركة جوهرة المجد، ويُحظر نسخه أو نشره أو الإفصاح عن محتواه لأي طرف خارجي كلياً أو جزئياً بأي وسيلة دون إذن كتابي مسبق من الإدارة العليا. ويُعدّ الإخلال بذلك مخالفةً تستوجب المساءلة وفق لائحة المخالفات وأحكام المادة (٨٠) من نظام العمل عند إفشاء الأسرار الخاصة بالعمل.

إشعار حماية البيانات الشخصية

تجمع الشركة البيانات الشخصية للعاملين وتعالجها لأغراض إدارة علاقة العمل فقط، ومنها: التوظيف، وتوثيق العقود في منصة قوى، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، وصرف الأجور عبر نظام حماية الأجور، وإدارة الإجازات والأداء. وتلتزم الشركة بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، ومنها: حصر المعالجة في الغرض المحدد، والاحتفاظ بالبيانات للمدة اللازمة فقط، وتمكين صاحب البيانات من حقوقه في العلم والوصول والتصحيح، وإبلاغ الجهة المختصة عن أي حادثة تسرّب خلال **٧٢ ساعة** من العلم بها.

إقرار الموظف

يوقّع كل موظف عند التحاقه إقراراً بالاطلاع على هذا الدليل والالتزام بما فيه، وتعهّداً بالسرية وحماية البيانات على النموذج (F-16)، ويُحفظ في ملفه الوظيفي.

اسم الموظف	الرقم الوظيفي	التاريخ	التوقيع

بيانات التواصل

للاستفسار عن أي من السياسات الواردة في هذا الدليل، أو لتقديم ملاحظات بشأنه، يمكن التواصل مع شركة جوهرة المجد عبر القنوات الرسمية التالية:

الموقع الإلكتروني
https://jalmajd.com

رقم خدمة العملاء
920012405

البريد الإلكتروني
info@jalmajd.com

حساب الإنستغرام
@jawharat_almajd

حساب سناب شات
@jawharatalmjd

العنوان
أبها - منطقة عسير
حي الشرفية - مول سيتي بارك

الفهرس

- سجل مراجعة الوثيقة ٣
- مصفوفة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات ٤
- إشعارات السرية وحماية البيانات ٥
١ مقدمة الدليل ورسالة الإدارة ٨
٢ نطاق التطبيق والأحكام العامة ٩
٣ التعريفات والمصطلحات ١٠
٤ المسؤوليات والأدوار ١١
٥ آلية اعتماد السياسات وتحديثها ١٢
٦ سياسة التوظيف والتعيين وعقود العمل ١٤
٧ سياسة ساعات العمل والراحة الأسبوعية والإضافي ٢١
٨ سياسة الإجازات والعطلات ٢٤
٩ سياسة تقييم وإدارة الأداء ٢٩
١٠ سياسة المخالفات والجزاءات والإجراءات التأديبية ٣١
١١ لائحة المخالفات والجزاءات المعتمدة ٣٤
١٢ سياسة السلوك المهني وأخلاقيات العمل ٤٠
١٣ سياسة السرية وحماية البيانات الشخصية ٤٢
١٤ سياسة الصحة والسلامة المهنية ٤٤
١٥ سياسة إنهاء الخدمة والاستقالة ومكافأة نهاية الخدمة ٤٦
١٦ النماذج والسجلات المعتمدة ٥٠
١٧ مصفوفة الامتثال النظامي والمراجع ٥١

إرشاد للقارئ

اعتُمد في هذا الدليل تمييز بصري واضح بين ما هو **متطلب نظامي** (إطار أحمر على اليمين) وما هو **سياسة داخلية للشركة** (إطار ذهبي على اليمين)، وذلك لتسهيل المراجعة النظامية وتحديد ما يجوز للشركة تعديله بقرار إداري وما لا يجوز مخالفته.

١. مقدمة الدليل ورسالة الإدارة

تنظر شركة جوهرة المجد إلى العنصر البشري كركيزة أساسية لتحقيق أهدافها ونموها المستدام. وانطلاقاً من هذه القناعة، تم إعداد «دليل سياسات وإجراءات الموارد البشرية» ليكون المرجع الداخلي الموحّد الذي ينظّم العلاقة بين الشركة والعاملين فيها، ويرسّخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، ويضمن الالتزام بأحكام نظام العمل السعودي ولوائحه التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة.

يهدف هذا الدليل إلى توحيد الممارسات الإدارية، وتقليل الاجتهاد الفردي في التعامل مع شؤون العاملين، وحفظ حقوق الطرفين، وتوفير مرجع واضح عند الاختلاف أو المراجعة. وقد صُمّم ليكون قابلاً للتطبيق العملي، ومرتبطاً بنماذج وسجلات محدّدة، ومهيأً للمراجعة الدورية بما يواكب أي تعديل نظامي لاحق.

١.١ أهداف الدليل

- ترسيخ الامتثال لأحكام نظام العمل السعودي ولوائحه والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه.
- توحيد إجراءات الموارد البشرية في جميع وحدات الشركة وفروعها.
- حماية حقوق العاملين وواجباتهم وتوضيحها بصورة لا تقبل التأويل.
- تمكين المديرين من اتخاذ قرارات إدارية متسقة ومستندة إلى أساس مكتوب.
- تقليص المخاطر النظامية والتشغيلية الناتجة عن الممارسات غير الموثّقة.

١.٢ مبادئ حاكمة

- **المشروعية:** لا تُطبّق أي سياسة داخلية تخالف حكماً نظامياً آمراً، وتُعدّ مخالفةً باطلة في هذا الحد.
- **عدم الإضرار بالحقوق المكتسبة:** أي شرط أو سياسة تمنح العامل حقوقاً أفضل من المقرر نظاماً تظل سارية.
- **العدالة وتكافؤ الفرص:** يُمنع التمييز في التعيين أو الأجر أو الترقية على أساس غير مرتبط بالكفاءة ومتطلبات العمل.
- **التوثيق:** كل قرار مؤثر على العامل يجب أن يكون مكتوباً ومحفوظاً في ملفه الوظيفي.
- **السرية:** تُعالج بيانات العاملين وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.

> سياسة داخلية
>
> يُعدّ توقيع العامل على إقرار الاستلام والاطلاع على هذا الدليل جزءاً من إجراءات الالتحاق بالعمل، ويُحفظ الإقرار في ملفه الوظيفي. ولا يُعتبر عدم التوقيع مانعاً من سريان أحكام الدليل عليه بعد إشعاره به بوسيلة موثّقة.

٢. نطاق التطبيق والأحكام العامة

٢.١ النطاق الشخصي

تُطبّق أحكام هذا الدليل على جميع العاملين في شركة جوهرة المجد المرتبطين بعقد عمل مع الشركة، سعوديين وغير سعوديين، وفي جميع مواقع العمل والفروع، وعلى كل المستويات الوظيفية بما في ذلك العاملون تحت التجربة والعاملون بعقود محددة المدة.

٢.٢ استثناءات النطاق

- المتعاقدون المستقلون ومقدّمو الخدمات المرتبطون بعقود مدنية أو تجارية لا بعقود عمل، وتنظّم علاقتهم عقودهم الخاصة.
- عمالة شركات التشغيل والصيانة والتعاقد الخارجي، مع التزامهم بأنظمة السلامة والسلوك داخل مواقع الشركة.
- المتدربون وطلبة التدريب التعاوني، فيما لا يتعارض مع برامجهم التدريبية وأحكام التدريب النظامية.

٢.٣ التسلسل المرجعي عند التعارض

1. نظام العمل السعودي ولوائحه التنفيذية والقرارات الوزارية.
2. الأنظمة ذات العلاقة (التأمينات الاجتماعية، حماية البيانات الشخصية، السلامة المهنية).
3. لائحة تنظيم العمل المعتمدة للشركة.
4. هذا الدليل والسياسات التفصيلية المنبثقة عنه.
5. التعاميم والقرارات الإدارية الداخلية.

> **متطلب نظامي**
>
> يُعدّ باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام نظام العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل. وعليه، فإن أي نص في هذا الدليل يتبيّن تعارضه مع حكم نظامي آمر يُهمل ويُطبّق الحكم النظامي مباشرة دون حاجة إلى تعديل الدليل.

٢.٤ سريان الدليل

يسري هذا الدليل من تاريخ اعتماده من الإدارة العليا، ويُلغي ما يخالفه من تعاميم وممارسات سابقة. ولا يترتب على إصداره المساس بأي حق مكتسب للعامل نشأ قبل تاريخ سريانه.

٣. التعريفات والمصطلحات

يُقصد بالمصطلحات الآتية — حيث وردت في هذا الدليل — المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المصطلح	التعريف
الشركة	شركة جوهرة المجد، وتشمل جميع فروعها ووحداتها التنظيمية ومواقع عملها.
الدليل	دليل سياسات وإجراءات الموارد البشرية المعتمد للشركة، بما يشمل ملاحقه ونماذجه.
النظام	نظام العمل السعودي ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
الوزارة	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
صاحب العمل	الشركة أو من يمثلها نظاماً في إدارة العمل والعاملين.
العامل / الموظف	كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة الشركة وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر، بموجب عقد عمل.
عقد العمل	العقد المكتوب المبرم بين الشركة والعامل، والموثّق عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة.
الأجر الأساسي	المقابل النقدي المتفق عليه لعمل العامل بموجب العقد، دون البدلات والمزايا.
الأجر الفعلي	الأجر الأساسي مضافاً إليه ما يُقرّر للعامل من بدلات وعلاوات ومزايا وفق أحكام النظام.
فترة التجربة	المدة المحددة كتابةً في العقد التي يجوز خلالها لأي من الطرفين إنهاء العقد وفق ما ينظّمه النظام.
الرئيس المباشر	الموظف المسؤول تنظيمياً عن توجيه العامل ومتابعة أدائه وتقييمه.
إدارة الموارد البشرية	الوحدة التنظيمية المسؤولة عن تطبيق هذا الدليل وحفظ سجلاته.
لائحة تنظيم العمل	اللائحة الداخلية المنظّمة للعمل وجدول الجزاءات، المعدّة وفق ما يقرره النظام.
الملف الوظيفي	السجل الرسمي — ورقياً أو إلكترونياً — الذي يضم مستندات العامل وقرارات شأنه.
البيانات الشخصية	كل بيان يُعرّف العامل أو يجعله قابلاً للتعريف بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
الجزاء التأديبي	العقوبة الإدارية الموقّعة على العامل عند ثبوت مخالفته وفق جدول الجزاءات المعتمد.
إنهاء الخدمة	انتهاء العلاقة العقدية بين الشركة والعامل لأي سبب من الأسباب المقررة نظاماً.

٤. المسؤوليات والأدوار

يقوم تطبيق هذا الدليل على توزيع واضح للمسؤوليات، بما يمنع تداخل الصلاحيات ويضمن وجود مسؤول محدد لكل إجراء.

الجهة	المسؤوليات الرئيسة
الإدارة العليا / المدير العام	اعتماد الدليل وتعديلاته، اعتماد الهياكل والوظائف، البتّ في الجزاءات الجسيمة والاستثناءات، توفير الموارد اللازمة للامتثال.
إدارة الموارد البشرية	إعداد السياسات ومراجعتها، تنفيذ إجراءات التوظيف والإجازات والأداء والتأديب وإنهاء الخدمة، حفظ الملفات والسجلات، التواصل مع الجهات الحكومية والمنصات الرسمية، رصد التعديلات النظامية.
المديرون والرؤساء المباشرون	تطبيق السياسات في نطاقهم، تحديد الاحتياج الوظيفي، متابعة الحضور والأداء، رفع المخالفات، اعتماد طلبات الإجازات وفق خطة العمل، تسليم وتسلّم العهد.
الإدارة المالية	صرف الأجور والمستحقات في مواعيدها، تنفيذ الاستقطاعات النظامية، احتساب وصرف مكافأة نهاية الخدمة والمخالصة.
مسؤول السلامة المهنية	تقييم المخاطر، التدريب على السلامة، التحقيق في الحوادث، متابعة الإصابات والإبلاغ عنها للجهات المختصة.
مسؤول حماية البيانات	ضبط معالجة بيانات العاملين، تحديد فترات الحفظ، إدارة طلبات أصحاب البيانات، إدارة حوادث تسرّب البيانات.
العامل	الالتزام بالدليل وبتعليمات العمل، تحديث بياناته، حفظ سرية معلومات الشركة، الالتزام بأنظمة السلامة، تسليم العهد عند الانتهاء.
لجنة التحقيق التأديبي	التحقيق في المخالفات، سماع العامل وتمكينه من الدفاع، التوصية بالجزاء المناسب وفق جدول الجزاءات.

٥. آلية اعتماد السياسات وتحديثها

٥.١ دورة إعداد السياسة

1. **تحديد الحاجة:** بناءً على تعديل نظامي، أو ملاحظة تشغيلية، أو نتيجة تحقيق أو مراجعة.
2. **الصياغة:** تُعدّ إدارة الموارد البشرية مسودة السياسة موضحةً الهدف والنطاق والإجراءات والنماذج.
3. **المراجعة النظامية:** يُتحقق من موافقة المسودة لأحكام النظام واللوائح قبل العرض.
4. **المراجعة التشغيلية:** تُعرض على الإدارات المتأثرة لبيان قابلية التطبيق.
5. **الاعتماد:** تُعتمد من الإدارة العليا وتُمنح رقم إصدار وتاريخ سريان.
6. **النشر والتوعية:** تُعمّم على العاملين بوسيلة موثّقة مع توضيح ما تغيّر.
7. **القياس:** تُراقب آثار التطبيق ويُرفع تقرير بالملاحظات.

٥.٢ ضبط الإصدارات

رقم الإصدار	تاريخ السريان	وصف التغيير	جهة الاعتماد
١٫٠	تاريخ الاعتماد	الإصدار الأول للدليل	الإدارة العليا
—	—	يُستكمل عند كل تعديل لاحق	—

> سياسة داخلية
>
> تُراجع سياسات هذا الدليل مراجعة شاملة مرة كل سنة على الأقل، ومراجعة استثنائية فورية عند صدور أي تعديل نظامي مؤثر، أو عند تكرار نزاع أو ملاحظة رقابية على إجراء معيّن.

٥.٣ الاستثناءات

لا يُعمل بأي استثناء من أحكام هذا الدليل إلا بموافقة كتابية من الإدارة العليا بعد رأي إدارة الموارد البشرية، على أن يكون الاستثناء مسبّباً ومحدد المدة، وألا يخالف حكماً نظامياً، وأن يُحفظ في سجل الاستثناءات.

الجزء الثاني

السياسات والإجراءات التفصيلية

تتضمن هذه الجزئية السياسات التنفيذية للشركة، وقد صيغت بحيث تُبيّن لكل سياسة: الهدف، النطاق، التعريفات الخاصة، المسؤوليات، القواعد، الإجراءات خطوة بخطوة، النماذج والسجلات، الاستثناءات، وآلية المتابعة والمراجعة.

٦. سياسة التوظيف والتعيين وعقود العمل

رمز السياسة	المالك
HR-P-01	إدارة الموارد البشرية
المرجع النظامي	**دورية المراجعة**
نظام العمل: المواد ٣٧، ٥٠–٦٠، ٧٤–٨٥	سنوياً

٦.١ الهدف

ضمان استقطاب وتعيين الكفاءات الأكثر ملاءمةً لمتطلبات الوظائف، وفق معايير موضوعية وشفافة، وبما يتوافق مع أحكام نظام العمل ومتطلبات التوطين والتسجيل النظامي للعاملين.

٦.٢ النطاق

تسري هذه السياسة على جميع عمليات طلب التوظيف، والإعلان، والفرز، والمقابلات، وإصدار العرض الوظيفي، وإبرام العقد، وإجراءات الالتحاق بالعمل، وفترة التجربة، في جميع وحدات الشركة.

٦.٣ التعريفات الخاصة

- **بطاقة الوصف الوظيفي:** المستند المعتمد الذي يحدد مهام الوظيفة ومؤهلاتها ومتطلباتها.
- **العرض الوظيفي:** عرض مكتوب يبيّن المسمى والأجر والمزايا وتاريخ المباشرة، ولا ينشئ علاقة عمل قبل توقيع العقد والمباشرة.

٦.٤ المسؤوليات

الجهة	المسؤولية
الإدارة الطالبة	رفع طلب التوظيف مع مبرراته وبطاقة الوصف الوظيفي، والمشاركة في المقابلة الفنية.
الموارد البشرية	التحقق من توفر الوظيفة في الهيكل والموازنة، الإعلان والفرز، إدارة المقابلات، إصدار العرض والعقد، إتمام التسجيل النظامي.
الإدارة العليا	اعتماد الوظائف الجديدة والاستثناءات وحِزم الأجور غير النمطية.

٦.٥ القواعد العامة للتوظيف

1. لا يُشغل أي منصب دون وجوده في الهيكل التنظيمي المعتمد وبطاقة وصف وظيفي سارية.

2. تُعتمد الكفاءة والمؤهل والخبرة كمعايير وحيدة للاختيار، ويُمنع أي تمييز لا يستند إلى متطلبات العمل.

3. تُمنح الأولوية للمواطنين السعوديين عند تكافؤ المؤهلات، دعماً لالتزامات التوطين وبرنامج نطاقات.

4. يُمنع تشغيل أي عامل قبل توثيق عقده عبر منصة قوى واستكمال تسجيله في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٦.٦ عقد العمل وعناصره الأساسية

متطلب نظامي — المواد (٥٠) و(٥١) و(٥٢)

عقد العمل عقد مبرم بين صاحب العمل والعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر *(المادة ٥٠)*. ويُكتب العقد من نسختين يحتفظ كل طرف بنسخة، ويُعدّ قائماً ولو لم يكن مكتوباً، ويجوز للعامل وحده في هذه الحالة إثباته وإثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات *(المادة ٥١)*. ويجب أن يكون عقد العامل غير السعودي محدد المدة، فإن لم تُحدّد المدة عُدّت مدة رخصة العمل مدةً للعقد. ويُحرّر العقد وفق النموذج الموحّد الذي تضعه الوزارة، ويجوز للطرفين إضافة بنود أخرى بما لا يتعارض مع أحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له *(المادة ٥٢)*.

العناصر الإلزامية الواجب تضمينها في كل عقد عمل لدى الشركة، ويُوثّق العقد إلكترونياً عبر منصة قوى.

م	العنصر	البيان المطلوب
١	اسم العامل	الاسم الرباعي كما ورد في الهوية الوطنية أو الإقامة.
٢	الجنسية	جنسية العامل كما وردت في وثيقته الرسمية.
٣	الهوية	رقم الهوية الوطنية أو الإقامة، أو ما يلزم لإثبات الشخصية، وعنوان الإقامة.
٤	الأجر	الأجر الأساسي المتفق عليه وطريقة صرفه ودوريته.
٥	البدلات	بدلات السكن والنقل وغيرها، ومبلغ كل منها أو نسبته.
٦	المزايا	التأمين الطبي والمزايا الأخرى المتفق عليها.
٧	المسمى الوظيفي	المسمى ونوع العمل وفق بطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة.
٨	مكان العمل	المدينة والموقع الذي يؤدى فيه العمل.
٩	تاريخ المباشرة	تاريخ الالتحاق الفعلي بالعمل.
١٠	مدة العقد	محدد المدة أو غير محدد المدة، مع بيان المدة إن كان محدداً.

متطلب نظامي — ضمانات أثناء سريان العقد

- لا يجوز نقل العامل دون موافقته الكتابية إلى مكان يقتضي تغيير محل إقامته *(المادة ٥٨)*.
- لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو الأسبوع أو القطعة أو الساعة إلا بموافقته الكتابية، ودون إخلال بما اكتسبه من حقوق *(المادة ٥٩)*.
- لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه دون موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة *(المادة ٦٠)*.

٦.٧ فترة التجربة وأحكامها

متطلب نظامي — المادتان (٥٣) و(٥٤)

يجب النص على فترة التجربة صراحةً وبوضوح في عقد العمل، ولا يجوز أن تزيد على **٩٠ يوماً**، ويجوز باتفاق مكتوب بين الطرفين تمديدها على ألا تزيد مدتها الإجمالية على **١٨٠ يوماً**. ولا تدخل في حسابها إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي حق الإنهاء لأحدهما. ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا باتفاق كتابي إذا كانت التجربة في مهنة أو عمل آخر، أو إذا مضت ستة أشهر على الأقل على انتهاء العلاقة السابقة. وإذا انتهى العقد خلال فترة التجربة فلا يستحق أي من الطرفين تعويضاً، ولا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة.

سياسة داخلية

يُقيّم الرئيس المباشر أداء العامل خلال فترة التجربة على النموذج (F-04)، ويرفع توصيته بالتثبيت أو التمديد أو الإنهاء إلى الموارد البشرية قبل انتهاء الفترة بخمسة عشر يوماً على الأقل، ولا يُمدّد إلا باتفاق مكتوب موقّع من العامل.

٦.٨ تجديد العقد وتحوّله

متطلب نظامي — المادة (٥٥)

ينتهي العقد محدد المدة بانتهاء مدته، فإذا استمر الطرفان في تنفيذه عُدّ مجدداً لمدة غير محددة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (٣٧) بالنسبة لغير السعوديين. وإذا تضمن العقد شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو محددة جُدّد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد **ثلاث مرات متتالية**، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدد التجديد **أربع سنوات** أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه، تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة.

سياسة داخلية

تُعدّ الموارد البشرية كشفاً بالعقود المنتهية قبل تسعين يوماً من تاريخ انتهائها، ويُبلّغ العامل كتابةً بقرار التجديد أو عدمه، ويُحدّث العقد في منصة قوى فور اعتماد التجديد.

٦.٩ إنهاء العقد والإشعار النظامي

متطلب نظامي — المواد (٧٤) إلى (٧٨)

- ينتهي العقد باتفاق الطرفين بشرط موافقة العامل الكتابية، أو بانتهاء مدته، أو بإرادة أحد الطرفين في العقد غير المحدد المدة، أو ببلوغ سن التقاعد، أو القوة القاهرة، أو إغلاق المنشأة أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل *(المادة ٧٤)*.
- في العقد غير المحدد المدة يجب إشعار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن **٦٠ يوماً** إذا كان أجر العامل يُدفع شهرياً، ولا تقل عن **٣٠ يوماً** لغيره *(المادة ٧٥)*.
- إذا لم يلتزم الطرف المنهي بمهلة الإشعار، لزمه تعويض الطرف الآخر بمبلغ يساوي أجر العامل عن مدة الإشعار أو المتبقي منها *(المادة ٧٦)*.
- إذا أُنهي العقد لسبب غير مشروع، استحق الطرف المتضرر تعويضاً — ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً — قدره أجر **١٥ يوماً** عن كل سنة خدمة في العقد غير المحدد المدة، أو أجر **المدة الباقية** في العقد المحدد المدة، وبما لا يقل عن **أجر شهرين** *(المادة ٧٧)*.
- إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، يحق للعامل التغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه أجر ذلك *(المادة ٧٨)*.

٦.١٠ مكافأة نهاية الخدمة

متطلب نظامي — المادتان (٨٤) و(٨٥)

يستحق العامل عند انتهاء علاقة العمل مكافأة قدرها أجر **نصف شهر** عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر **شهر** عن كل سنة من السنوات التالية، على أساس آخر أجر *(المادة ٨٤)*. وعند الاستقالة يستحق **ثلث المكافأة** إذا كانت خدمته لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، و**ثلثيها** إذا زادت على خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات، و**المكافأة كاملة** إذا بلغت عشر سنوات فأكثر *(المادة ٨٥)*. وتُفصَّل إجراءات الاحتساب والصرف في الفصل (١٥).

٦.١١ فسخ العقد (المادة ٨٠) وترك العمل (المادة ٨١)

متطلب نظامي — إحالة

لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض إلا في الحالات الحصرية الواردة في المادة (٨٠)، وبشرط أن يتيح للعامل الفرصة لإبداء أسباب معارضته للفسخ. ويحق للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بجميع حقوقه النظامية في الحالات الواردة في المادة (٨١). وتُفصَّل هذه الحالات في البندين (١٠.٣) و(١٠.٤) من هذا الدليل.

٦.١٢ الإجراءات خطوة بخطوة

1. **طلب التوظيف:** ترفع الإدارة الطالبة نموذج طلب توظيف معتمداً من رئيسها، مرفقاً به الوصف الوظيفي.
2. **التحقق:** تتحقق الموارد البشرية من وجود الوظيفة في الهيكل والموازنة وأثر التعيين على نسب التوطين.
3. **الإعلان والاستقطاب:** يُعلن عن الوظيفة داخلياً وخارجياً عبر القنوات المعتمدة لمدة كافية.
4. **الفرز الأولي:** تُفرز السير الذاتية وفق معايير مكتوبة، ويُحفظ محضر الفرز.
5. **المقابلات:** تُجرى مقابلة فنية ومقابلة موارد بشرية، وتُوثّق النتائج في نموذج تقييم مقابلة موحّد.
6. **التحقق من الخلفية:** يُتحقق من المؤهلات والخبرات والتراخيص المهنية، وتُطلب موافقة المرشح قبل التواصل مع جهات العمل السابقة.
7. **العرض الوظيفي:** يُصدر عرض مكتوب محدد المدة للقبول، بعد اعتماد حِزمة الأجر.
8. **إبرام العقد:** يُوقّع العقد متضمناً العناصر الإلزامية في البند (٦.٦)، ويُوثّق عبر منصة قوى، ويُسجّل العامل في التأمينات الاجتماعية.
9. **الالتحاق:** تسليم الهوية الوظيفية والعهد، التعريف بالمهام، وتوقيع إقرار الاطلاع على الدليل وسياسة السرية والسلامة ولائحة المخالفات.
10. **متابعة التجربة:** يُقيّم الرئيس المباشر الأداء خلال فترة التجربة ويصدر توصيته وفق البند (٦.٧).

٦.١٣ النماذج والسجلات

- نموذج طلب توظيف (F-01) — نموذج تقييم مقابلة (F-02) — نموذج عرض وظيفي وإقرار التحاق (F-03) — تقييم فترة التجربة (F-04).
- سجل الوظائف الشاغرة والمشغولة — سجل العقود وتواريخ انتهائها — الملف الوظيفي.

٦.١٤ الاستثناءات وآلية المتابعة

يجوز التعيين المباشر دون إعلان في الحالات العاجلة أو للوظائف القيادية النادرة بموافقة الإدارة العليا كتابةً وبمبررات موثّقة. وتُقاس فاعلية السياسة بمؤشرات: مدة إشغال الوظيفة، نسبة اجتياز فترة التجربة، ومعدل الدوران خلال السنة الأولى، ويُرفع عنها تقرير نصف سنوي.

٧. سياسة ساعات العمل والراحة الأسبوعية والعمل الإضافي

رمز السياسة	المالك
HR-P-02	إدارة الموارد البشرية
المرجع النظامي	**دورية المراجعة**
نظام العمل: المواد ٩٨–١٠٨	سنوياً

٧.١ الهدف والنطاق

تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة والحضور والانصراف والعمل الإضافي، بما يضمن انتظام التشغيل والالتزام بالحدود النظامية لساعات العمل. تسري على جميع العاملين، مع مراعاة الاستثناءات المقررة نظاماً لبعض الأعمال والمناصب الإدارية العليا وأعمال الحراسة والنظافة والأعمال المتقطعة *(المادة ١٠٨)*.

٧.٢ القواعد النظامية لساعات العمل

متطلب نظامي — المادة (٩٨)

«لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من (٨) ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من (٤٨) ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على (٦) ساعات في اليوم، أو (٣٦) ساعة في الأسبوع».

متطلب نظامي — المادة (٩٩)

«يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير».

متطلب نظامي — المادة (١٠٠)

«يجوز لصاحب العمل بموافقة الوزارة في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثماني وأربعين ساعة أسبوعياً».

متطلب نظامي — الراحة والعمل الإضافي

- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من **خمس ساعات متصلة** دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن **نصف ساعة**، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من **اثنتي عشرة ساعة** في اليوم *(المادة ١٠١)*.
- في الحالات الاستثنائية المقررة (الجرد السنوي، إعداد الحسابات، منع الحوادث، ضغط العمل غير العادي، المواسم) لا تتجاوز ساعات العمل الفعلية **عشر ساعات يومياً** أو **ستين ساعة أسبوعياً** *(المادة ١٠٦)*.
- أجر ساعة العمل الإضافي = أجر الساعة العادي مضافاً إليه ٥٠٪ من الأجر الأساسي، وتُعدّ ساعات العمل في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية *(المادة ١٠٧)*.

٧.٣ الراحة الأسبوعية

صياغة تعاقدية معتمدة — في حدود المادة (١٠٤)

يستحق الطرف الثاني يوماً واحداً كاملاً للراحة الأسبوعية بأجر كامل، ويكون للطرف الأول الحق المطلق في تحديد يوم الراحة الأسبوعية لكل موظف بما يتوافق مع طبيعة وجداول العمل المنظمة للمنشأة، ولا يجوز للموظف تغيير هذا اليوم أو استبداله دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الأول.

(الطرف الأول: شركة جوهرة المجد — الطرف الثاني: الموظف.) ولا يجوز في جميع الأحوال تعويض يوم الراحة الأسبوعية ببدل نقدي.

٧.٤ سياسة الشركة الداخلية

سياسة داخلية

- تُحدَّد أوقات الدوام الرسمية بقرار إداري يُعلن في مكان ظاهر وعبر القنوات الداخلية، بما لا يخالف الحدود النظامية أعلاه، ويُطبّق جدول دوام رمضان المخفّض تلقائياً على العاملين المسلمين.
- يُلزم جميع العاملين بتسجيل الحضور والانصراف بالوسيلة المعتمدة، ويُعدّ التلاعب في التسجيل مخالفةً وفق لائحة المخالفات (الفصل ١١).
- لا يُنفّذ العمل الإضافي إلا بتكليف كتابي مسبق من الرئيس المباشر واعتماد الموارد البشرية، ويُصرف أجره مع أجر الشهر عبر نظام حماية الأجور.
- يُعالج التأخر أو الانصراف المبكر دون إذن وفق جدول «مخالفات تتعلق بمواعيد العمل» في الفصل (١١).
- يُسمح بالعمل المرن أو عن بُعد في الحالات التي تقرّها الإدارة بشرط عدم الإضرار بسير العمل وقابلية القياس.

٧.٥ الإجراءات

1. يعتمد الرئيس المباشر جدول الدوام الشهري لفريقه، متضمناً يوم الراحة الأسبوعية المحدد لكل موظف، ويُرسله للموارد البشرية.
2. يستخرج نظام الحضور تقريراً شهرياً بالتأخير والغياب والساعات الإضافية.

3. تراجع الموارد البشرية التقرير وتخطر العاملين بالملاحظات وتمنحهم مهلة للتظلم.

4. تُحال المخالفات إلى إجراءات السياسة التأديبية، وتُرفع الساعات الإضافية المعتمدة للمالية للصرف مع أجر الشهر.

النماذج والسجلات: نموذج تكليف بعمل إضافي (F-05)، نموذج إذن تأخير/استئذان (F-06)، سجل الحضور والانصراف، تقرير الدوام الشهري.

٨. سياسة الإجازات والعطلات

رمز السياسة HR-P-03	المالك إدارة الموارد البشرية
المرجع النظامي نظام العمل: المواد ١٠٩–١١٨، ١٥١، ١٥٤، ١٥٥، ١٦٠	دورية المراجعة سنوياً

٨.١ الهدف والنطاق

تنظيم أنواع الإجازات واستحقاقها وإجراءات طلبها واعتمادها، بما يحفظ حق العامل في الراحة ويضمن استمرارية العمل. تسري على جميع العاملين. وجميع المدد الواردة في هذا الفصل حدود نظامية دنيا لا يجوز النزول عنها، ويجوز للشركة منح ما هو أفضل للعامل.

٨.٢ الإجازات العامة المستحقة للعامل

نوع الإجازة	المدة والاستحقاق	المرجع	ملاحظات التطبيق
الإجازة السنوية	لا تقل عن **٢١ يوماً** بأجر كامل، وتُزاد إلى **٣٠ يوماً** إذا أمضى العامل خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل	م (١٠٩)	تُؤخذ في سنة استحقاقها، ولا يجوز التنازل عنها أو أخذ بدل نقدي عنها أثناء الخدمة
تأجيل الإجازة السنوية	يجوز للعامل تأجيلها أو أيام منها للسنة التالية بموافقة صاحب العمل؛ ولصاحب العمل تأجيلها بعد نهاية سنة استحقاقها لمدة لا تزيد على **٩٠ يوماً**، وبموافقة العامل الكتابية بما لا يتعدى نهاية السنة التالية	م (١٠٩)، (١١٠)	يُحفظ إقرار الموافقة الكتابية في الملف الوظيفي
أجر الإجازة عند ترك العمل	يستحق العامل أجر أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعمالها، وأجر الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها	م (١١١)	يُصرف ضمن المخالصة النهائية
إجازة الزواج	**٥ أيام** بأجر كامل عند زواج العامل	م (١١٣)	يُرفق عقد الزواج
إجازة الوفاة	**٥ أيام** بأجر كامل عند وفاة زوج العامل أو أحد أصوله أو فروعه	م (١١٣)	تُرفق شهادة الوفاة
إجازة المولود	**٣ أيام** بأجر كامل عند ولادة مولود للعامل	م (١١٣)	تُرفق شهادة الميلاد أو إشعار الولادة
إجازة الحج	لا تقل عن **١٠ أيام** ولا تزيد على **١٥ يوماً** بأجر كامل شاملة إجازة عيد الأضحى، لمرة واحدة طوال الخدمة، لمن أمضى سنتين متصلتين	م (١١٤)	تُنظّم أعداد المستفيدين سنوياً بما لا يعطّل العمل
إجازة الامتحانات	إذا وافقت الشركة على انتساب العامل لمؤسسة تعليمية: إجازة بأجر كامل بعدد أيام الامتحان الفعلية لسنة غير معادة، وبدون أجر لسنة معادة. وبدون موافقة الشركة: تُحتسب من الإجازة السنوية إن توفرت، وإلا فبدون أجر	م (١١٥)	يُقدَّم الطلب قبل ١٥ يوماً على الأقل، ويُحرم العامل من أجرها إذا ثبت عدم أدائه الامتحان
الإجازة المرضية	**٣٠ يوماً** الأولى بأجر كامل، و**٦٠ يوماً** التالية بثلاثة أرباع الأجر، و**٣٠ يوماً** التالية بدون أجر، خلال السنة الواحدة متصلة أو متقطعة	م (١١٧)	تُحسب السنة من تاريخ أول إجازة مرضية، وتُثبت بتقرير طبي معتمد
إجازة بدون أجر	باتفاق الطرفين، ويُعدّ العقد موقوفاً خلال ما زاد على **٢٠ يوماً** ما لم يتفقا على خلاف ذلك	م (١١٦)	تُعتمد من الإدارة العليا

٨.٣ إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية

لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الرسمية الآتية *(المادة ١١٢ من النظام، والمادة ٢٤ من اللائحة التنفيذية)*:

الإجازة	المدة	بداية الإجازة
إجازة عيد الفطر	**٤ أيام**	تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، حسب تقويم أم القرى.
إجازة عيد الأضحى	**٤ أيام**	تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.
إجازة اليوم الوطني للمملكة	**يوم واحد**	أول يوم من برج الميزان حسب تقويم أم القرى (٢٣ سبتمبر).
إجازة يوم التأسيس	**يوم واحد**	يوم ٢٢ فبراير من كل عام.

سياسة داخلية

تُصدر الموارد البشرية في بداية كل عام تعميماً بتواريخ هذه الإجازات، وتُعدّ ساعات العمل التي تُؤدّى خلالها ساعات عمل إضافية يُستحق عنها الأجر المقرر في المادة (١٠٧).

٨.٤ الإجازات المستحقة للمرأة العاملة

الإجازة	المدة والاستحقاق	المرجع
إجازة الوضع	**١٠ أسابيع** بأجر كامل تُوزّعها العاملة كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجّح للوضع، ولها تمديدها شهراً دون أجر. ويُحظر تشغيلها خلال الأسابيع الستة التالية للوضع	م (١٥١)
مولود مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة	إجازة مدتها **شهر** بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع، ولها تمديدها شهراً آخر دون أجر	م (١٥١)
إجازة عدة الوفاة (المسلمة)	**أربعة أشهر وعشرة أيام** بأجر كامل من تاريخ الوفاة، ولها تمديدها دون أجر إن كانت حاملاً حتى تضع حملها	م (١٦٠)
وفاة الزوج (غير المسلمة)	**١٥ يوماً** بأجر كامل	م (١٦٠)
فترة الرضاعة	فترة أو فترات لا تزيد في مجموعها على **ساعة واحدة** يومياً بعد العودة من إجازة الوضع، تُحسب من ساعات العمل الفعلية دون تخفيض الأجر	م (١٥٤)
الحماية من الفصل	لا يجوز فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع أو مرضها الناشئ عنهما بما لا يتجاوز ١٨٠ يوماً في السنة	م (١٥٥)

٨.٥ حقوق صاحب العمل في تنظيم الإجازات

متطلب نظامي

- لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازات السنوية وفقاً لمقتضيات العمل، مع إشعار العامل بموعد إجازته بما لا يقل عن **٣٠ يوماً** *(المادة ١٠٩)*.
- يحق لصاحب العمل طلب الوثائق المؤيدة لحالات الوضع أو الوفاة أو الزواج أو المولود *(المادة ١١٣)*، ولإجازة الامتحان وما يثبت أداءه *(المادة ١١٥)*.
- لا يجوز للعامل أثناء أي إجازة العمل لدى صاحب عمل آخر، وإذا ثبت ذلك فلصاحب العمل أن يحرمه من أجر مدة الإجازة أو يسترد ما أدّاه منه *(المادة ١١٨)*.

٨.٦ الإجراءات

1. يضع كل رئيس إدارة خطة إجازات سنوية لفريقه قبل بداية العام، بما يضمن التغطية التشغيلية، ويُشعر العامل بموعد إجازته قبل ٣٠ يوماً على الأقل.
2. يقدّم العامل طلب الإجازة عبر النظام المعتمد على النموذج (F-07)، مرفقاً به المستندات المؤيدة إن وُجدت.
3. يعتمد الرئيس المباشر الطلب أو يقترح تعديل موعده مع بيان السبب كتابةً.
4. تتحقق الموارد البشرية من الرصيد والاستحقاق النظامي وتحدّث سجل الإجازات.
5. في الإجازات المرضية، يُبلّغ العامل رئيسه في أول يوم غياب، ويقدّم التقرير الطبي الصادر من جهة معتمدة.
6. عند العودة، يُثبّت تاريخ المباشرة على النموذج (F-08)؛ وفي حال التأخر دون عذر مقبول تُطبّق لائحة المخالفات.

النماذج والسجلات: نموذج طلب إجازة (F-07)، نموذج مباشرة بعد إجازة (F-08)، خطة الإجازات السنوية، سجل أرصدة الإجازات، سجل الإجازات المرضية.

الاستثناءات: يجوز استدعاء العامل من إجازته لضرورة عمل قاهرة بموافقة الإدارة العليا، مع ترحيل المدة المتبقية دون إسقاطها.

٩. سياسة تقييم وإدارة الأداء

رمز السياسة	المالك
HR-P-04	إدارة الموارد البشرية
المرجع النظامي	**دورية المراجعة**
سياسة داخلية، في حدود نظام العمل	سنوياً

٩.١ الهدف والنطاق

ربط أداء العاملين بأهداف الشركة، وتوفير أساس موضوعي وموثّق لقرارات التطوير والترقية والعلاوة ومعالجة ضعف الأداء. تسري على جميع العاملين بعد اجتياز فترة التجربة.

٩.٢ القواعد

سياسة داخلية

- تُعتمد دورة أداء سنوية مع مراجعة منتصف سنة إلزامية موثّقة.
- تُبنى بطاقة الأداء على وزنين: **الأهداف والنتائج (٧٠٪)** و**الكفايات والسلوك المهني (٣٠٪)**، ويجوز تعديل الأوزان لبعض الفئات بقرار معتمد.
- تُصاغ الأهداف في بداية الدورة وتكون محددة وقابلة للقياس وموقّعة من العامل ورئيسه.
- لا يُستخدم التقييم كجزاء تأديبي، ولا يُعدّ بديلاً عن إجراءات السياسة التأديبية.
- يُبلّغ العامل بنتيجة تقييمه كتابةً، وله حق التظلم خلال عشرة أيام عمل من إبلاغه.

٩.٣ مقياس التقدير

التقدير	النطاق	الأثر الإداري
متميز	٩٠٪ وأكثر	مرشّح للترقية والمكافآت وبرامج الإعداد القيادي
يتجاوز التوقعات	٨٠٪ – أقل من ٩٠٪	مؤهل للعلاوة وبرامج التطوير
يلبي التوقعات	٧٠٪ – أقل من ٨٠٪	استمرار مع خطة تطوير عادية
يحتاج تحسيناً	٦٠٪ – أقل من ٧٠٪	خطة تحسين أداء إلزامية لمدة محددة
غير مُرضٍ	أقل من ٦٠٪	خطة تحسين أداء مكثّفة وإعادة تقييم، وقد تُتخذ إجراءات إدارية وفق النظام

٩.٤ إجراءات الدورة

1. **التخطيط:** اعتماد الأهداف الفردية المنبثقة من أهداف الإدارة، وتوقيعها.
2. **المتابعة:** اجتماعات متابعة دورية موثّقة وتغذية راجعة مستمرة.
3. **مراجعة منتصف السنة:** تحديث الأهداف عند تغيّر الأولويات، ورصد الفجوات.
4. **التقييم النهائي:** تقييم الرئيس المباشر، ومراجعة الرئيس الأعلى، ثم ضبط الاتساق بين الإدارات.
5. **الإبلاغ والتظلم:** مقابلة إبلاغ النتيجة، وتسجيل التظلم إن وُجد والبتّ فيه كتابةً.
6. **الربط:** إحالة النتائج إلى قرارات التدريب والعلاوات والترقيات وفق الموازنة المعتمدة.

٩.٥ خطة تحسين الأداء

تُعدّ خطة مكتوبة تحدد الفجوات ومؤشرات التحسن المطلوبة ومدة الخطة والدعم المقدّم (تدريب، توجيه، نقل مهام)، وتُراجع دورياً. ويُوثّق كل إجراء في الملف الوظيفي. وفي حال عدم التحسّن، تُدرس الخيارات الإدارية المتاحة نظاماً، بما يشمل إعادة التوصيف أو النقل أو إنهاء العلاقة العقدية وفق الأحكام النظامية ومهل الإشعار المقررة.

النماذج والسجلات: بطاقة أهداف، نموذج تقييم أداء، نموذج مراجعة منتصف سنة، نموذج خطة تحسين أداء، نموذج تظلّم، سجل نتائج الأداء.

١٠. سياسة المخالفات والجزاءات والإجراءات التأديبية

رمز السياسة	المالك
HR-P-05	إدارة الموارد البشرية
المرجع النظامي	**دورية المراجعة**
نظام العمل: المواد ٦٦–٧٣، ٨٠، ٨١، ٨٢	سنوياً

١٠.١ الهدف والنطاق

ضبط الانحرافات السلوكية والوظيفية بعدالة وتدرّج، وحماية الشركة والعاملين، وضمان أن كل جزاء يستند إلى نص في النظام أو في لائحة تنظيم العمل المعتمدة، وأنه صدر بعد تحقيق عادل.

١٠.٢ القواعد النظامية الحاكمة

متطلب نظامي

- **الجزاءات الجائزة:** الإنذار، الغرامة، الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة، تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنة، الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، والفصل من العمل في الحالات المقررة نظاماً *(المادة ٦٦)*.
- لا يجوز توقيع أي جزاء غير وارد في النظام أو في لائحة تنظيم العمل المعتمدة للشركة *(المادة ٦٧)*.
- لا يجوز تشديد الجزاء بحجة تكرار المخالفة إذا مضى على المخالفة السابقة **١٨٠ يوماً** *(المادة ٦٨)*.
- لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من **٣٠ يوماً**، ولا توقيع الجزاء بعد مضي أكثر من **٣٠ يوماً** من انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة *(المادة ٦٩)*.
- لا يُعاقب العامل على فعل ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل أو بصاحبه أو بمديره المسؤول. والغرامة عن المخالفة الواحدة لا تتجاوز أجر **خمسة أيام**، ولا يُقتطع من أجر العامل للغرامات أكثر من أجر **خمسة أيام في الشهر**، ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة *(المادة ٧٠)*.
- تُقيَّد الغرامات في سجل خاص، ولا يُتصرف بها إلا في ما يعود بالنفع على عمال المنشأة وفق ما ينظّمه النظام *(المادة ٧٣)*.
- لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاده المدد المقررة للإجازة المرضية *(المادة ٨٢)*.

١٠.٣ الفصل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض

متطلب نظامي — المادة (٨٠)

يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون إشعار أو تعويض أو مكافأة في الحالات المحددة في المادة (٨٠)، ومنها: الاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أثناء العمل أو بسببه؛ عدم أداء الالتزامات الجوهرية أو مخالفة تعليمات السلامة عمداً بعد الإنذار الكتابي؛ ثبوت سلوك سيئ أو ارتكاب عمل مخل بالشرف أو الأمانة؛ الإضرار المتعمد بصاحب العمل مع إبلاغ الجهات المختصة خلال **٢٤ ساعة** من العلم بالواقعة؛ اللجوء إلى التزوير للحصول على العمل؛ التغيب دون سبب مشروع أكثر من **٣٠ يوماً متقطعة** أو **١٥ يوماً متتالية** في السنة العقدية، بشرط سبق الإنذار الكتابي بعد **٢٠ يوماً** في الحالة الأولى و**١٠ أيام** في الثانية؛ استغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية؛ إفشاء أسرار العمل. ويشترط في جميع الأحوال تمكين العامل من إبداء أسباب معارضته قبل الفسخ.

١٠.٤ ترك العامل العمل مع الاحتفاظ بحقوقه

متطلب نظامي — المادة (٨١)

للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية في الحالات المحددة في المادة (٨١)، ومنها: إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية؛ الغش وقت التعاقد في شروط العمل؛ تكليفه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه دون رضاه؛ الاعتداء بالعنف أو السلوك المخل بالآداب من صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أو المدير المسؤول؛ القسوة أو الجور أو الإهانة في المعاملة؛ وجود خطر جسيم يهدد سلامته أو صحته في مقر العمل مع علم صاحب العمل وعدم اتخاذه ما يلزم لإزالته.

١٠.٥ جدول المخالفات والجزاءات

سياسة داخلية

تُطبّق الشركة حصراً جداول المخالفات والجزاءات الواردة في الفصل (١١) «لائحة المخالفات والجزاءات المعتمدة»، ويتدرج الجزاء فيها بتكرار المخالفة ذاتها خلال ١٨٠ يوماً. ولا يجوز توقيع جزاء لم يرد في تلك الجداول أو في المادة (٦٦) من النظام، وعند أي تعارض يُرجَّح النص النظامي.

١٠.٦ إجراءات التحقيق والتأديب

1. **رفع الواقعة:** يرفع الرئيس المباشر تقريراً مكتوباً بالمخالفة وأدلتها إلى الموارد البشرية فور كشفها.
2. **الفحص الأولي:** تتحقق الموارد البشرية من جدية الواقعة ومن سريان المواعيد النظامية للاتهام.
3. **الإخطار:** يُخطر العامل كتابةً بالمخالفة المنسوبة إليه وموعد التحقيق.
4. **التحقيق:** تُشكّل لجنة تحقيق، ويُسمع العامل ويُمكّن من الدفاع وتقديم مستنداته وشهوده، ويُحرّر محضر يوقّعه الحاضرون؛ وإن امتنع عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر.
5. **القرار:** تُصدر التوصية بالجزاء المناسب أو بحفظ الواقعة، ويُعتمد القرار من الجهة المخوّلة وفق الصلاحيات، مع مراعاة المهل النظامية.
6. **الإبلاغ:** يُبلّغ العامل بالقرار كتابةً، وإن كان غائباً أُرسل إليه بوسيلة موثّقة على عنوانه المسجّل.
7. **التظلم:** للعامل التظلم من الجزاء وفق الوسائل المقررة نظاماً وداخلياً، ولا يمنع التظلم من تنفيذ القرار ما لم يُقرَّر وقفه.
8. **الحفظ:** يُحفظ القرار ومحضر التحقيق في الملف الوظيفي وفي سجل الجزاءات، وتُقيَّد الغرامات في سجلها الخاص.

النماذج والسجلات: نموذج تقرير مخالفة، نموذج إخطار بالتحقيق، محضر تحقيق، نموذج قرار جزاء، نموذج تظلّم، سجل الجزاءات، سجل الغرامات.

الاستثناءات: يجوز إيقاف العامل احتياطياً عن العمل لمقتضيات التحقيق في الحدود المقررة نظاماً، ويُعرض القرار على الإدارة العليا في اليوم نفسه.

١١. لائحة المخالفات والجزاءات المعتمدة

رمز اللائحة	المالك
HR-R-01	إدارة الموارد البشرية
المرجع النظامي	**السريان**
نظام العمل: المواد ١٢، ١٣، ٦٦–٧٣، ٨٠	بعد اعتمادها ضمن لائحة تنظيم العمل عبر منصة قوى

١١.١ أحكام تطبيق اللائحة

متطلب نظامي

- النسب المئوية الواردة في الجداول نسبةٌ من **الأجر اليومي** للعامل، ولا يجوز أن تزيد الغرامة عن المخالفة الواحدة على أجر **خمسة أيام**، ولا أن يُقتطع من أجر العامل وفاءً للغرامات أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد *(المادة ٧٠)*.
- لا يُعدّ العامل عائداً إلى المخالفة إذا مضى على المخالفة السابقة **١٨٠ يوماً** من تاريخ توقيع الجزاء عليها *(المادة ٦٨)*.
- لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من **٣٠ يوماً**، ولا توقيع جزاء بعد **٣٠ يوماً** من ثبوت المخالفة *(المادة ٦٩)*، ولا توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة *(المادة ٧٠)*.
- لا يوقَّع الجزاء إلا بعد إبلاغ العامل كتابةً بما نُسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر *(المادة ٧١)*، ويُبلّغ بالقرار كتابةً *(المادة ٧٢)*.
- لا تكون اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزارة ضمن لائحة تنظيم العمل وإعلانها في مكان ظاهر *(المادتان ١٢ و١٣)*.

دليل قراءة الجداول

ترتيب الجزاء يتصاعد بتكرار المخالفة ذاتها خلال ١٨٠ يوماً. والعبارة المسبوقة بعلامة (+) في خانة المخالفة جزءٌ من الجزاء في جميع مرات التكرار. والخانات المظللة تمثّل جزاء الفصل.

١١.٢ أولاً: مخالفات تتعلق بمواعيد العمل

م	نوع المخالفة	الجزاء (النسبة المحسومة نسبةٌ من الأجر اليومي)			
		أول مرة	ثاني مرة	ثالث مرة	رابع مرة
١	التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية (١٥) دقيقة دون إذن أو عذر مقبول، إذا لم يترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين.	إنذار كتابي	٥٪	١٠٪	٢٠٪
٢	التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية (١٥) دقيقة دون إذن أو عذر مقبول، إذا ترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين.	إنذار كتابي	١٥٪	٢٥٪	٥٠٪
٣	التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من (١٥) دقيقة لغاية (٣٠) دقيقة دون إذن أو عذر مقبول، إذا لم يترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين.	١٠٪	١٥٪	٢٥٪	٥٠٪
٤	التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من (١٥) دقيقة لغاية (٣٠) دقيقة دون إذن أو عذر مقبول، إذا ترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين.	٢٥٪	٥٠٪	٧٥٪	يوم
٥	التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من (٣٠) دقيقة لغاية (٦٠) دقيقة دون إذن أو عذر مقبول، إذا لم يترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين.	٢٥٪	٥٠٪	٧٥٪	يوم
٦	التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من (٣٠) دقيقة لغاية (٦٠) دقيقة دون إذن أو عذر مقبول، إذا ترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين. + بالإضافة إلى حسم أجر دقائق التأخر	٣٠٪	٥٠٪	يوم	يومان
٧	التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لمدة تزيد على ساعة دون إذن أو عذر مقبول، سواء ترتب أو لم يترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين. + بالإضافة إلى حسم أجر ساعات التأخر	إنذار كتابي	يوم	يومان	ثلاثة أيام
٨	ترك العمل أو الانصراف قبل الميعاد دون إذن أو عذر مقبول بما لا يتجاوز (١٥) دقيقة. + بالإضافة إلى حسم أجر مدة ترك العمل	إنذار كتابي	١٠٪	٢٥٪	يوم
٩	ترك العمل أو الانصراف قبل الميعاد دون إذن أو عذر مقبول بما يتجاوز (١٥) دقيقة. + بالإضافة إلى حسم أجر مدة ترك العمل	١٠٪	٢٥٪	٥٠٪	يوم
١٠	البقاء في أماكن العمل أو العودة إليها بعد انتهاء مواعيد العمل دون إذن مسبق.	إنذار كتابي	١٠٪	٢٥٪	يوم
١١	الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول لمدة يوم، خلال السنة العقدية الواحدة.	٥٠٪	يوم	يومان	ثلاثة أيام
١٢	الغياب المتصل دون إذن كتابي أو عذر مقبول من يومين إلى ستة أيام، خلال السنة العقدية الواحدة. + بالإضافة إلى حسم أجر مدة الغياب	يومان	ثلاثة أيام	أربعة أيام	تأجيل الترقية أو الحرمان من العلاوة لمرة واحدة

م	نوع المخالفة	الجزاء (النسبة المحسومة نسبةٌ من الأجر اليومي)			
		أول مرة	ثاني مرة	ثالث مرة	رابع مرة
١٣	الغياب المتصل دون إذن كتابي أو عذر مقبول من سبعة أيام إلى عشرة أيام، خلال السنة العقدية الواحدة. + بالإضافة إلى حسم أجر مدة الغياب	أربعة أيام	خمسة أيام	تأجيل الترقية أو الحرمان من العلاوة لمرة واحدة	**الفصل من العمل مع المكافأة، إذا لم يتجاوز مجموع الغياب (٣٠) يوماً**
١٤	الغياب المتصل دون إذن كتابي أو عذر مقبول من أحد عشر يوماً إلى أربعة عشر يوماً، خلال السنة العقدية الواحدة. + بالإضافة إلى حسم أجر مدة الغياب	خمسة أيام	**تأجيل الترقية أو الحرمان من العلاوة لمرة واحدة، مع توجيه إنذار بالفصل طبقاً للمادة (٨٠)**	**الفصل من العمل طبقاً للمادة (٨٠) من نظام العمل**	—
١٥	الانقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على خمسة عشر يوماً متصلة، خلال السنة العقدية الواحدة.	**الفصل دون مكافأة أو تعويض، على أن يسبقه إنذار كتابي بعد الغياب مدة عشرة أيام، في نطاق حكم المادة (٨٠) من النظام**			
١٦	الغياب المتقطع دون سبب مشروع مدداً تزيد في مجموعها على ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة.	**الفصل دون مكافأة أو تعويض، على أن يسبقه إنذار كتابي بعد الغياب مدة عشرين يوماً، في نطاق حكم المادة (٨٠) من النظام**			

١١.٣ ثانياً: مخالفات تتعلق بتنظيم العمل

م	نوع المخالفة	الجزاء (النسبة المحسومة نسبةٌ من الأجر اليومي)			
		أول مرة	ثاني مرة	ثالث مرة	رابع مرة
١	التواجد دون مبرر في غير مكان العمل المخصص للعامل أثناء وقت الدوام.	١٠٪	٢٥٪	٥٠٪	يوم
٢	استقبال زائرين في غير أمور عمل المنشأة في أماكن العمل، دون إذن من الإدارة.	إنذار كتابي	١٠٪	١٥٪	٢٥٪
٣	استعمال آلات ومعدات وأدوات المنشأة لأغراض خاصة، دون إذن.	إنذار كتابي	١٠٪	٢٥٪	٥٠٪
٤	تدخل العامل دون وجه حق في أي عمل ليس في اختصاصه أو لم يعهد به إليه.	٥٠٪	يوم	يومان	ثلاثة أيام
٥	الخروج أو الدخول من غير المكان المخصص لذلك.	إنذار كتابي	١٠٪	١٥٪	٢٥٪
٦	الإهمال في تنظيف الآلات وصيانتها، أو عدم العناية بها، أو عدم التبليغ عمّا بها من خلل.	٥٠٪	يوم	يومان	ثلاثة أيام
٧	عدم وضع أدوات الإصلاح والصيانة واللوازم الأخرى في الأماكن المخصصة لها بعد الانتهاء من العمل.	إنذار كتابي	٢٥٪	٥٠٪	يوم
٨	تمزيق أو إتلاف إعلانات أو بلاغات إدارة المنشأة.	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	**فصل مع المكافأة**
٩	الإهمال في العهد التي بحوزته، مثل: السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والأدوات.	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	**فصل مع المكافأة**
١٠	الأكل في مكان العمل أو غير المكان المعد له، أو في غير أوقات الراحة.	إنذار كتابي	١٠٪	١٥٪	٢٥٪
١١	النوم أثناء العمل.	إنذار كتابي	١٠٪	٢٥٪	٥٠٪
١٢	النوم في الحالات التي تستدعي يقظة مستمرة.	٥٠٪	يوم	يومان	ثلاثة أيام
١٣	التسكع أو وجود العامل في غير مكان عمله أثناء ساعات العمل.	١٠٪	٢٥٪	٥٠٪	يوم
١٤	التلاعب في إثبات الحضور والانصراف.	يوم	يومان	تأجيل الترقية أو الحرمان من العلاوة لمرة واحدة	**فصل مع المكافأة**
١٥	عدم إطاعة الأوامر العادية الخاصة بالعمل، أو عدم تنفيذ التعليمات الخاصة بالعمل والمعلقة في مكان ظاهر.	٢٥٪	٥٠٪	يوم	يومان
١٦	التحريض على مخالفة الأوامر والتعليمات الخطية الخاصة بالعمل.	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	**فصل مع المكافأة**
١٧	التدخين في الأماكن المحظورة والمعلن عنها للمحافظة على سلامة العمال والمنشأة.	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	**فصل مع المكافأة**

م	نوع المخالفة	الجزاء (النسبة المحسومة نسبةٌ من الأجر اليومي)			
		أول مرة	ثاني مرة	ثالث مرة	رابع مرة
١٨	الإهمال أو التهاون في العمل الذي قد ينشأ عنه ضرر في صحة العمال أو سلامتهم، أو في المواد أو الأدوات والأجهزة.	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	**فصل مع المكافأة**

١١.٤ ثالثاً: مخالفات تتعلق بسلوك العامل

م	نوع المخالفة	الجزاء (النسبة المحسومة نسبةٌ من الأجر اليومي)			
		أول مرة	ثاني مرة	ثالث مرة	رابع مرة
١	التشاجر مع الزملاء أو مع الغير، أو إحداث مشاغبات في مكان العمل.	يوم	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام
٢	التمارض، أو ادعاء العامل كذباً أنه أصيب أثناء العمل أو بسببه.	يوم	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام
٣	الامتناع عن إجراء الكشف الطبي عند طلب طبيب المنشأة، أو رفض اتباع التعليمات الطبية أثناء العلاج.	يوم	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام
٤	مخالفة التعليمات الصحية المعلقة بأماكن العمل.	٥٠٪	يوم	يومان	خمسة أيام
٥	الكتابة على جدران المنشأة أو لصق إعلانات عليها.	إنذار كتابي	١٠٪	٢٥٪	٥٠٪
٦	رفض التفتيش الإداري عند الانصراف.	٢٥٪	٥٠٪	يوم	يومان
٧	عدم تسليم النقود المحصلة لحساب المنشأة في المواعيد المحددة دون تبرير مقبول.	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	**فصل مع المكافأة**
٨	الامتناع عن ارتداء الملابس والأجهزة المقررة للوقاية والسلامة.	إنذار كتابي	يوم	يومان	خمسة أيام
٩	تعمد الخلوة مع الجنس الآخر في أماكن العمل.	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	**فصل مع المكافأة**
١٠	الإيحاء للآخرين بما يخدش الحياء قولاً أو فعلاً.	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	**فصل مع المكافأة**
١١	الاعتداء على زملاء العمل بالقول أو الإشارة أو باستعمال وسائل الاتصال الإلكترونية بالشتم أو التحقير.	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	**فصل مع المكافأة**
١٢	الاعتداء بالإيذاء الجسدي على زملاء العمل أو على غيرهم بطريقة إباحية.	**فصل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض بموجب المادة (٨٠)**			
١٣	الاعتداء الجسدي أو القولي أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكترونية على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه.	**فصل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض بموجب المادة (٨٠)**			
١٤	تقديم بلاغ أو شكوى كيدية.	ثلاثة أيام	خمسة أيام	**فصل مع المكافأة**	—
١٥	عدم الامتثال لطلب لجنة التحقيق بالحضور.	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام	**فصل مع المكافأة**
١٦	عدم التقيد بالزي الرسمي المعتمد بالمنشأة.	يوم	يومان	ثلاثة أيام	خمسة أيام

سياسة داخلية

ما لم يرد له نص في هذه الجداول من مخالفات، يُقاس على أقرب مخالفة مماثلة له بقرار من لجنة التحقيق يعتمده الرئيس التنفيذي، في حدود الجزاءات الواردة في المادة (٦٦)، مع رفع ما يتكرر منها لإدراجه في اللائحة عند تحديثها.

١٢. سياسة السلوك المهني وأخلاقيات العمل

رمز السياسة	المالك
HR-P-06	إدارة الموارد البشرية
المرجع النظامي	**دورية المراجعة**
نظام العمل: المواد ٦٥، ٨٠، ٨١ وسياسة داخلية	سنوياً

١٢.١ الهدف والنطاق

إرساء معايير سلوكية موحّدة تحمي سمعة الشركة ومصالحها وحقوق العاملين، وتحدّد المحظورات وآليات الإبلاغ عنها. تسري على جميع العاملين وعلى المتعاملين مع الشركة في نطاق تعاملهم معها.

١٢.٢ المبادئ السلوكية

- **الأمانة والنزاهة:** صدق البيانات والتقارير، وعدم إخفاء المعلومات الجوهرية.
- **الاحترام:** بيئة عمل خالية من الإيذاء اللفظي أو الجسدي أو التنمّر أو التحرّش بأي شكل.
- **العناية:** بذل الجهد المعتاد في العمل، والمحافظة على أدوات الشركة وممتلكاتها.
- **الولاء المهني:** تقديم مصلحة العمل على المصالح الشخصية، وعدم منافسة الشركة.
- **الحيادية:** عدم الإخلال بالموضوعية بسبب علاقة شخصية أو منفعة.

١٢.٣ المحظورات

1. قبول أي هدية أو ميزة أو ضيافة قد تؤثر — أو يُظن أنها تؤثر — على قرار وظيفي، وأي شكل من أشكال الرشوة أو الوساطة غير المشروعة.
2. عدم الإفصاح عن تعارض المصالح، بما يشمل المصالح المالية أو العلاقات القرابية مع متعاملين أو مورّدين أو منافسين.
3. استخدام موارد الشركة أو معلوماتها أو اسمها لمصلحة شخصية أو لطرف ثالث.
4. العمل لدى الغير على نحو يتعارض مع مصالح الشركة أو يؤثر على أداء العامل.
5. التصريح لوسائل الإعلام أو النشر في المنصات الاجتماعية باسم الشركة دون تفويض.
6. حضور العمل تحت تأثير مواد مُسكرة أو مخدّرة، أو حيازتها في مواقع العمل.
7. التلاعب في سجلات الحضور أو المستندات أو الفواتير أو نتائج التقييم.

سياسة داخلية — الإفصاح والإبلاغ

يلتزم العامل بالإفصاح كتابةً عن أي تعارض مصالح فور نشوئه عبر نموذج الإفصاح المعتمد، ويُحدَّث الإفصاح سنوياً. وتوفّر الشركة قناة إبلاغ داخلية تكفل سرية هوية المُبلّغ حسن النية، وتمنع أي إجراء انتقامي ضده، ويُعدّ الانتقام من المُبلّغ مخالفةً تأديبية مستقلة.

١٢.٤ الإجراءات

1. توقيع مدونة السلوك عند الالتحاق، وإعادة الإقرار سنوياً.
2. استقبال البلاغ عبر القناة المعتمدة وتسجيله في سجل البلاغات برقم مرجعي.
3. فحص أولي لتحديد جدية البلاغ، ثم إحالته للتحقيق وفق سياسة المخالفات والجزاءات.
4. إبلاغ نتيجة البلاغ لمقدّمه بالقدر الذي لا يخل بسرية التحقيق أو حقوق الأطراف.
5. رفع تقرير سنوي مجمّع للإدارة العليا بأنواع البلاغات ومعالجاتها ودروسها.

النماذج والسجلات: مدونة السلوك المهني، نموذج إفصاح عن تعارض مصالح، نموذج بلاغ، سجل البلاغات، سجل الهدايا.

١٣. سياسة السرية وحماية البيانات الشخصية

رمز السياسة	المالك
HR-P-07	مسؤول حماية البيانات + الموارد البشرية
المرجع النظامي	**دورية المراجعة**
نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية	سنوياً أو عند أي تعديل نظامي

١٣.١ الهدف والنطاق

حماية سرية معلومات الشركة والبيانات الشخصية للعاملين والمتعاملين، وتنظيم جمعها ومعالجتها وحفظها وإتاحتها وإتلافها، والحد من مخاطر التسرّب. تسري على جميع العاملين وعلى كل من يعالج بيانات نيابةً عن الشركة.

١٣.٢ الإطار النظامي

متطلب نظامي

تخضع معالجة البيانات الشخصية في المملكة لنظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٩هـ، والمعدّل بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٨) وتاريخ ١٤٤٤/٩/٥هـ، ولائحته التنفيذية، وتُشرف على تطبيقه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). وتُعدّ الشركة «جهة تحكّم» في بيانات عامليها، وتلتزم بالأسس النظامية للمعالجة، ومنها الضرورة التعاقدية لتنفيذ عقد العمل، والالتزامات النظامية، والموافقة حيث تكون مطلوبة.

متطلب نظامي — الإبلاغ عن حوادث البيانات

يجب إبلاغ الهيئة (سدايا) عن حادثة تسرّب البيانات الشخصية أو تلفها أو الوصول غير المشروع إليها خلال مدة **لا تتجاوز ٧٢ ساعة** من العلم بها، مع إبلاغ صاحب البيانات إذا كانت الحادثة قد تُلحق ضرراً به أو بياناته. *(المادة ٢٤ من اللائحة التنفيذية)*

تنبيه مراجعة

التفاصيل الدقيقة لأرقام مواد اللائحة التنفيذية المتعلقة بكل أساس نظامي للمعالجة وبمدد الاحتفاظ لم تُثبَّت في هذا الإصدار كأرقام مواد محددة؛ ويجب التحقق منها من نص اللائحة المنشور لدى سدايا قبل الاعتماد النظامي النهائي للدليل.

١٣.٣ قواعد التعامل مع بيانات العاملين

- **تحديد الغرض:** لا تُجمع بيانات إلا لغرض مشروع محدد ومعلن، ولا تُستخدم لغرض آخر دون أساس نظامي.
- **التقليل:** يُجمع الحد الأدنى من البيانات اللازمة، ويُمنع جمع بيانات حساسة دون ضرورة وأساس نظامي.

- **تقييد الوصول:** الوصول إلى الملفات الوظيفية مقصور على المخوّلين وبحسب الحاجة للعمل، ويُسجَّل الوصول.
- **الأمن:** تُطبّق ضوابط تقنية وإدارية: كلمات مرور قوية، تشفير النسخ الإلكترونية، خزائن مقفلة للمستندات الورقية، وتقييد نقل البيانات على وسائط خارجية.
- **الحفظ والإتلاف:** تُحدَّد مدة احتفاظ لكل نوع من السجلات بما لا يزيد على المدة اللازمة للغرض أو المقررة نظاماً، ويُتلف ما انتهت مدته بطريقة آمنة موثّقة.
- **النقل خارج المملكة:** لا تُنقل البيانات الشخصية خارج المملكة إلا وفق الضوابط النظامية المقررة.
- **حقوق صاحب البيانات:** تُتاح للعامل حقوق العلم والوصول إلى بياناته وطلب تصحيحها وفق الآلية المعتمدة.
- **أطراف المعالجة:** يُشترط في عقود مقدّمي الخدمات تضمين التزامات السرية وحماية البيانات ومنع المعالجة لغير الغرض.

١٣.٤ سرية معلومات الشركة

سياسة داخلية

يُعدّ سرياً كل ما يتعلق بأسعار الشركة وتكاليفها وعقودها وقوائم عملائها ومورّديها وخططها وبياناتها الفنية والمالية وأجور عامليها. ويستمر التزام العامل بالسرية بعد انتهاء علاقته بالعمل، ويُوقّع عليه تعهّد سرية مستقل عند الالتحاق وعند إنهاء الخدمة. وإفشاء أسرار العمل مخالفة جسيمة تُعرّض مرتكبها للمساءلة التأديبية والنظامية.

١٣.٥ إجراءات إدارة حوادث البيانات

1. الإبلاغ الفوري لمسؤول حماية البيانات عن أي اشتباه في تسرّب أو فقد أو وصول غير مصرّح به.
2. الاحتواء الفوري: عزل الحساب أو الجهاز أو النظام المتأثر وتوثيق الخطوات وتوقيتاتها.
3. التقييم: تحديد نوع البيانات المتأثرة وعدد الأشخاص ودرجة الضرر المحتمل.
4. الإبلاغ النظامي: إشعار الهيئة خلال المدة النظامية (٧٢ ساعة)، وإشعار أصحاب البيانات عند الاقتضاء.
5. المعالجة والتعلّم: إصلاح الثغرة، تحديث الضوابط، وتوثيق الحادثة في سجل حوادث البيانات.

النماذج والسجلات: تعهّد سرية، سجل أنشطة المعالجة، سجل صلاحيات الوصول، جدول مدد الاحتفاظ والإتلاف، سجل حوادث البيانات، نموذج طلب صاحب بيانات.

١٤. سياسة الصحة والسلامة المهنية

رمز السياسة	المالك
HR-P-08	مسؤول السلامة المهنية
المرجع النظامي	**دورية المراجعة**
نظام العمل: المواد ١٢١–١٢٣، ١٤١، ١٤٣، ١٤٤	سنوياً

١٤.١ الهدف والنطاق

توفير بيئة عمل آمنة وصحية، ومنع الحوادث والأمراض المهنية، وضمان الاستجابة السليمة للطوارئ وإصابات العمل. تسري على جميع العاملين والزوار والمتعاقدين داخل مواقع الشركة.

١٤.٢ الالتزامات النظامية

متطلب نظامي

- على صاحب العمل المحافظة على نظافة المنشأة وحالتها الصحية وتأمين المياه الصالحة للشرب وفق ما تحدده الجهة المختصة *(المادة ١٢١)*.
- على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين من الأخطار والأمراض المهنية وأخطار الآلات، وإعلان تعليمات السلامة في مكان ظاهر وبلغة يفهمها العاملون، ودون تحميلهم أي تكلفة *(المادة ١٢٢)*.
- على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريبه على استخدامها، وعلى العامل استخدامها والعناية بها *(المادة ١٢٣)*.
- إجراء فحص طبي شامل دوري — مرة في السنة على الأقل — للعاملين المعرضين لاحتمال الإصابة بأمراض مهنية *(المادة ١٤٣)*.
- توفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية للعاملين وفق المستويات التي تحددها الجهة المختصة *(المادة ١٤٤)*.
- إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل تُحدَّد بقرار من الوزير *(المادة ١٤١)*.

تنبيه مراجعة

المهلة الزمنية المحددة للإبلاغ عن إصابات العمل لا ترد كعدد أيام ثابت في نص نظام العمل، بل تصدر بقرار وزاري؛ لذا لم يُدرج رقم محدد في هذا الإصدار، ويجب تثبيته من القرار النافذ ومن متطلبات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل الاعتماد النهائي.

١٤.٣ سياسة الشركة الداخلية

سياسة داخلية

- تُجرى دراسة تقييم مخاطر مكتوبة لكل موقع ونشاط، وتُحدّث سنوياً أو عند أي تغيير جوهري.
- تدريب إلزامي على السلامة عند الالتحاق وبشكل تنشيطي دوري، مع سجل حضور.
- توفير معدات الوقاية الشخصية مجاناً، ويُعدّ الامتناع عن استخدامها مخالفةً تأديبية.
- تمارين إخلاء وطوارئ دورية موثّقة، ولوحات إرشادية وطفايات وصناديق إسعاف أولي مُصانة.
- لكل عامل الحق في التوقف عن أداء عمل يعرّضه لخطر جسيم وشيك، وإبلاغ رئيسه فوراً دون خشية جزاء.
- يُمنع التدخين إلا في الأماكن المخصصة، ويُمنع تشغيل أي آلة دون تصريح وتدريب.

١٤.٤ إجراءات التعامل مع الحوادث وإصابات العمل

1. تأمين الموقع وإسعاف المصاب ونقله إلى الجهة الصحية المعتمدة فوراً.
2. إبلاغ الرئيس المباشر ومسؤول السلامة والموارد البشرية في الحال.
3. استكمال إجراءات الإبلاغ للجهات المختصة والتأمينات الاجتماعية وفق المتطلبات النافذة.
4. التحقيق في الحادثة لتحديد الأسباب الجذرية لا الأشخاص، وإصدار توصيات تصحيحية بمُهل تنفيذ ومسؤولين.
5. تسجيل الحادثة في سجل إصابات العمل، ورفع تقرير دوري بمؤشرات السلامة للإدارة العليا.
6. متابعة حالة المصاب وإعادة تأهيله وإسناد مهام مناسبة عند العودة وفق التقرير الطبي.

النماذج والسجلات: نموذج تقييم مخاطر، نموذج إبلاغ حادثة/إصابة، تقرير تحقيق حادثة، سجل إصابات العمل، سجل تسليم معدات الوقاية، سجل التدريب على السلامة، سجل الفحوص الطبية الدورية.

١٥. سياسة إنهاء الخدمة والاستقالة ومكافأة نهاية الخدمة

رمز السياسة	المالك
HR-P-09	إدارة الموارد البشرية
المرجع النظامي	**دورية المراجعة**
نظام العمل: المواد ٧٤–٧٨، ٨٠، ٨١، ٨٤، ٨٥، ٨٧	سنوياً

١٥.١ الهدف والنطاق

تنظيم حالات انتهاء العلاقة العقدية وإجراءاتها، وضمان صرف مستحقات العامل بدقة وفي حدود المدد النظامية، وحماية أصول الشركة ومعلوماتها عند المغادرة.

١٥.٢ حالات انتهاء العقد

متطلب نظامي — المادة (٧٤)

ينتهي عقد العمل في الحالات المقررة نظاماً، ومنها: اتفاق الطرفين كتابةً، انتهاء المدة في العقد محدد المدة، إرادة أحد الطرفين في العقد غير محدد المدة وفق أحكام المادة (٧٥)، بلوغ سن التقاعد ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار، القوة القاهرة، إغلاق المنشأة نهائياً، وإنهاء النشاط الذي يعمل به العامل.

متطلب نظامي — الإشعار وبدله

في العقد غير محدد المدة، يجوز لأي من الطرفين إنهاؤه لسبب مشروع بإشعار كتابي مسبق لا تقل مدته عن **٦٠ يوماً** إذا كان أجر العامل يُدفع شهرياً، و**٣٠ يوماً** في غير ذلك *(المادة ٧٥)*. وإذا لم يُراعِ الطرف المُنهي مهلة الإشعار، لزمه أن يدفع للطرف الآخر بدلاً يعادل أجر العامل عن مدة المهلة *(المادة ٧٦)*. وإذا كان الإشعار صادراً من صاحب العمل، حُقّ للعامل التغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات بأجر للبحث عن عمل آخر *(المادة ٧٨)*.

متطلب نظامي — آثار الفسخ غير المشروع (المادة ٧٧)

إذا أُنهي العقد لسبب غير مشروع، وما لم يكن العقد قد نصّ على تعويض، يستحق الطرف المتضرر: أجر **١٥ يوماً** عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة؛ أو أجر **المدة الباقية** من العقد إذا كان محدد المدة، وفي الحالين لا يقل التعويض عن **أجر شهرين**.

١٥.٣ مكافأة نهاية الخدمة

متطلب نظامي — المادة (٨٤)

عند انتهاء العلاقة العقدية يدفع صاحب العمل للعامل مكافأة نهاية خدمة بواقع **نصف شهر** أجر عن كل سنة من **الخمس سنوات الأولى**، و**أجر شهر كامل** عن كل سنة من السنوات التالية، وتُحسب على أساس **آخر أجر**، ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما أمضاه منها.

متطلب نظامي — المادة (٨٧)

استثناءً من حكم المادة (٨٥)، تُستحق المكافأة كاملة في حالات ترك العامل العمل المحددة نظاماً، ومنها الحالات الراجعة إلى صاحب العمل وفق المادة (٨١)، وحالات محددة تتعلق بالمرأة العاملة. ويجب الرجوع إلى النص الكامل للمادة (٨٧) عند التطبيق لتحديد الحالة والشروط بدقة.

متطلب نظامي

لا يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة ولا إشعاراً ولا تعويضاً إذا كان الفسخ في إحدى حالات المادة (٨٠)، ولا يستحق مكافأة عن مدة التجربة إذا أُنهي العقد خلالها. وفي المقابل يحتفظ العامل بكامل حقوقه إذا ترك العمل لسبب من أسباب المادة (٨١).

١٥.٤ الاستقالة

متطلب نظامي — المادة (٨٥): الاستقالة

إذا انتهت العلاقة بناءً على رغبة العامل (الاستقالة) استحق: **ثلث المكافأة** إذا بلغت مدة خدمته سنتين متصلتين وأقل من خمس سنوات؛ و**ثلثي المكافأة** إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات وأقل من عشر سنوات؛ و**المكافأة كاملة** إذا بلغت خدمته عشر سنوات أو أكثر.

ملخص تطبيقي لاستحقاق المكافأة عند الاستقالة — استناداً إلى المادتين (٨٤) و(٨٥).

مدة الخدمة المتصلة	نسبة المكافأة المستحقة
أقل من سنتين	لا تُستحق مكافأة عن الاستقالة
من سنتين إلى أقل من ٥ سنوات	ثلث المكافأة
أكثر من ٥ سنوات إلى أقل من ١٠ سنوات	ثلثا المكافأة
١٠ سنوات وأكثر	المكافأة كاملة

إجراءات الاستقالة

1. يقدّم العامل استقالة مكتوبة عبر القناة المعتمدة مع مراعاة مهلة الإشعار النظامية والتعاقدية.
2. يرفع الرئيس المباشر مرئيّاته وخطة تسليم المهام، وتُحدّد الموارد البشرية آخر يوم عمل.
3. يُصدر قرار قبول الاستقالة كتابةً ويُبلّغ العامل به؛ ولا يُعدّ الصمت قبولاً ضمنياً بعد انقضاء المهلة النظامية.
4. للعامل العدول عن استقالته خلال المدة المقررة نظاماً وقبل قبولها، وفق الأحكام السارية.

١٥.٥ إخلاء الطرف

1. تسليم العهد: الأجهزة، الهوية الوظيفية، البطاقات، المفاتيح، المستندات، وأي أصول باسم الشركة، وفق نموذج تسليم عهدة (F-21).
2. إلغاء صلاحيات الوصول إلى الأنظمة والبريد في آخر يوم عمل، ونقل الملفات المهنية إلى الجهة المختصة.
3. تسليم المهام إلى البديل أو الرئيس المباشر بموجب محضر تسليم موثّق.
4. توقيع كل جهة معنية (تقنية المعلومات، المالية، الشؤون الإدارية، الرئيس المباشر) على نموذج إخلاء الطرف.

١٥.٦ المخالصة النهائية

1. احتساب المستحقات: الأجر حتى آخر يوم عمل، أجر الإجازات غير المستعملة، مكافأة نهاية الخدمة إن استُحقت، بعد خصم ما على العامل من التزامات ثابتة مستحقة الأداء في الحدود النظامية.
2. توقيع مخالصة نهائية تبيّن مفردات المستحقات (F-22)، وصرفها بالتحويل البنكي في المدة النظامية المقررة.
3. إصدار شهادة خدمة بناءً على طلب العامل، دون أن تتضمن ما يسيء إلى سمعته أو يقلل فرص عمله.
4. استكمال إيقاف التسجيل في التأمينات الاجتماعية وتحديث حالة العقد في منصة قوى، وأرشفة الملف الوظيفي وفق مدد الحفظ.
5. إجراء مقابلة انتهاء خدمة اختيارية لتوثيق أسباب المغادرة واستخلاص الدروس.

النماذج والسجلات: نموذج استقالة، نموذج إشعار إنهاء، نموذج تسليم عهدة، نموذج إخلاء طرف، نموذج مخالصة نهائية، شهادة خدمة، سجل حالات إنهاء الخدمة.

الاستثناءات: يجوز بالاتفاق المكتوب إعفاء العامل من إكمال مهلة الإشعار أو تقصيرها، ويُثبت ذلك في قرار الإنهاء والمخالصة.

١٦. النماذج والسجلات المعتمدة

تُعدّ النماذج والسجلات الآتية جزءاً لا يتجزأ من هذا الدليل، وتُصدر بترقيم موحّد وتُحدّث عند تعديل السياسة المرتبطة بها.

الرمز	النموذج / السجل	السياسة المرتبطة
F-01	طلب توظيف ووصف وظيفي	التوظيف والاستقطاب
F-02	تقييم مقابلة شخصية	التوظيف والاستقطاب
F-03	عرض وظيفي وإقرار التحاق	التوظيف والاستقطاب
F-04	تقييم فترة التجربة	التوظيف والاستقطاب
F-05	تكليف بعمل إضافي	أوقات العمل والحضور
F-06	إذن استئذان / تأخير	أوقات العمل والحضور
F-07	طلب إجازة	الإجازات والعطلات
F-08	مباشرة بعد إجازة	الإجازات والعطلات
F-09	بطاقة أهداف وتقييم أداء	إدارة الأداء
F-10	خطة تحسين أداء	إدارة الأداء
F-11	تقرير مخالفة	المخالفات والجزاءات
F-12	إخطار بالتحقيق ومحضر تحقيق	المخالفات والجزاءات
F-13	قرار جزاء ونموذج تظلّم	المخالفات والجزاءات / لائحة المخالفات
F-14	إفصاح عن تعارض مصالح	السلوك المهني
F-15	بلاغ مخالفة سلوكية	السلوك المهني
F-16	تعهّد سرية وحماية بيانات	السرية وحماية البيانات
F-17	إبلاغ حادثة بيانات	السرية وحماية البيانات
F-18	تقييم مخاطر موقع عمل	الصحة والسلامة المهنية
F-19	إبلاغ حادثة / إصابة عمل	الصحة والسلامة المهنية
F-20	استقالة / إشعار إنهاء	إنهاء الخدمة
F-21	تسليم عهدة وإخلاء طرف	إنهاء الخدمة
F-22	مخالصة نهائية وشهادة خدمة	إنهاء الخدمة

١٦.١ السجلات الإلزامية

- الملفات الوظيفية، سجل الحضور والانصراف، سجل أرصدة الإجازات، سجل الجزاءات، سجل الغرامات.
- سجل إصابات العمل، سجل التدريب، سجل الاستثناءات، سجل أنشطة معالجة البيانات، سجل حوادث البيانات.

١٧. مصفوفة الامتثال النظامي والمراجع

تبيّن المصفوفة الآتية المرجع النظامي لكل قسم من أقسام الدليل، وجهة النشر الرسمية، وتاريخ آخر تحقق من النص. وقد اعتُمد في التحقق على المصادر الحكومية الرسمية دون غيرها.

القسم / السياسة	المرجع النظامي	جهة النشر الرسمية	تاريخ آخر تحقق
نطاق التطبيق وبطلان ما يخالف النظام	نظام العمل — أحكام عامة	هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (laws.boe.gov.sa)	٣٠/٠٩/٢٠٢٦م
لائحة تنظيم العمل واعتمادها	المادتان (١٢) و(١٣)	هيئة الخبراء / وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	٣٠/٠٩/٢٠٢٦م
عقد العمل وعناصره وفترة التجربة	المواد (٥٠)–(٥٤)، (٥٨)–(٦٠)	هيئة الخبراء / hrsd.gov.sa	٣٠/٠٩/٢٠٢٦م
نوع العقد وتحوّله	المادة (٥٥)	هيئة الخبراء بمجلس الوزراء	٣٠/٠٩/٢٠٢٦م
ساعات العمل ورمضان والراحة الأسبوعية	المواد (٩٨)، (٩٩)، (١٠٠)، (١٠١)، (١٠٤)، (١٠٦)، (١٠٨)	هيئة الخبراء بمجلس الوزراء	٣٠/٠٩/٢٠٢٦م
أجر العمل الإضافي	المادة (١٠٧)	هيئة الخبراء بمجلس الوزراء	٣٠/٠٩/٢٠٢٦م
الإجازات (سنوية، أعياد ومناسبات، زواج، وفاة، مولود، حج، امتحان، بدون أجر، مرضية)	المواد (١٠٩)–(١١٨)؛ المادة (٢٤) من اللائحة التنفيذية	هيئة الخبراء بمجلس الوزراء	٣٠/٠٩/٢٠٢٦م
إجازات المرأة العاملة (الوضع، العدة، الرضاعة، الحماية)	المواد (١٥١)، (١٥٤)، (١٥٥)، (١٦٠)	هيئة الخبراء بمجلس الوزراء	٣٠/٠٩/٢٠٢٦م
الجزاءات والإجراءات التأديبية ولائحة المخالفات	المواد (١٢)، (١٣)، (٦٦)–(٧٣)	هيئة الخبراء / جداول المخالفات والجزاءات المعتمدة من الوزارة	٣٠/٠٩/٢٠٢٦م
الفسخ دون مكافأة / ترك العمل بالحقوق	المادتان (٨٠) و(٨١)	هيئة الخبراء بمجلس الوزراء	٣٠/٠٩/٢٠٢٦م
إنهاء العقد والإشعار وبدله والفسخ غير المشروع	المواد (٧٤)–(٧٨)	هيئة الخبراء بمجلس الوزراء	٣٠/٠٩/٢٠٢٦م

القسم / السياسة	المرجع النظامي	جهة النشر الرسمية	تاريخ آخر تحقق
مكافأة نهاية الخدمة والاستقالة	المواد (٨٤)، (٨٥)، (٨٧)	هيئة الخبراء بمجلس الوزراء	٣٠/٠٩/٢٠٢٦م
الصحة والسلامة المهنية والفحوص الطبية	المواد (١٢١)–(١٢٣)، (١٤١)، (١٤٣)، (١٤٤)	هيئة الخبراء بمجلس الوزراء	٣٠/٠٩/٢٠٢٦م
حماية البيانات الشخصية وإشعار الاختراق (٧٢ ساعة)	نظام حماية البيانات الشخصية (م/١٩ وتعديله م/١٤٨) واللائحة التنفيذية — المادة (٢٤)	الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (sdaia.gov.sa)	٣٠/٠٩/٢٠٢٦م
توثيق العقود واعتماد لائحة تنظيم العمل	خدمات منصة قوى	qiwa.sa	٣٠/٠٩/٢٠٢٦م
حماية الأجور وصرفها بنكياً	نظام حماية الأجور؛ المادة (٩٠)	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (hrsd.gov.sa)	٣٠/٠٩/٢٠٢٦م
التسجيل في التأمينات الاجتماعية	أنظمة التأمينات الاجتماعية وضوابط الاشتراك	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (gosi.gov.sa)	٣٠/٠٩/٢٠٢٦م
التوطين ونطاقات	الدليل الإجرائي لبرنامج نطاقات	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	٣٠/٠٩/٢٠٢٦م

١٧.١ بنود تتطلب تحقّقاً نهائياً قبل الاعتماد الرسمي

قائمة تحقّق إلزامية

1. مهلة وآلية الإبلاغ عن إصابات العمل الصادرة بقرار وزاري، ومتطلبات التأمينات الاجتماعية المرتبطة بها.
2. تفصيل حالات المادة (٨٧) وشروط استحقاق المكافأة كاملة عند ترك العمل.
3. مدة إجازة الوضع (١٠ أسابيع وفق المرجع المعتمد في هذا الدليل) في ضوء أي تعديلات نافذة على نظام العمل لاحقة لإصدار المرجع.
4. أرقام مواد اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية المتعلقة بأسس المعالجة ومدد الاحتفاظ.
5. مطابقة لائحة المخالفات والجزاءات (الفصل ١١) مع النموذج الاسترشادي المعتمد في منصة قوى قبل رفعها للاعتماد.
6. نسب التوطين المطبّقة على نشاط الشركة وحجمها، وخطوات اعتماد لائحة تنظيم العمل عبر المنصة الحكومية.

إخلاء مسؤولية ومتطلب مراجعة نظامية

أُعدّ هذا الدليل استناداً إلى نصوص نظامية مُتحقَّق منها من الجهات الرسمية بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٦م، وعلى دليل «الثقافة العمالية لأهم الحقوق والواجبات في نظام العمل السعودي» (الإصدار الثالث) الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولا يُعدّ رأياً قانونياً ولا بديلاً عن لائحة تنظيم العمل المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويجب قبل الاعتماد الرسمي للدليل: (١) مراجعته من مختص نظامي مؤهل، (٢) مطابقته مع لائحة تنظيم العمل المعتمدة للشركة وجداول المخالفات والجزاءات الواردة في الفصل (١١)، (٣) استكمال بنود قائمة التحقق أعلاه، (٤) التحقق من عدم صدور تعديلات نظامية لاحقة لتاريخ التحقق. وأي نص في هذا الدليل يخالف حكماً نظامياً آمراً يُعدّ غير نافذ في حدود مخالفته، ويُطبّق الحكم النظامي.

١٧.٢ المواءمة مع المنصات والأنظمة ذات العلاقة

النظام / المنصة	متطلبات الالتزام المطبّقة في الدليل	الفصل
نظام العمل ولائحته التنفيذية	الحدود الدنيا للحقوق، ترجيح النص النظامي عند التعارض، بطلان الشرط المخالف	جميع الفصول
منصة قوى	توثيق عقود العمل إلكترونياً، تحديث حالة العقد عند التجديد والإنهاء، اعتماد لائحة تنظيم العمل ولائحة المخالفات	٦، ١١، ١٥
نظام حماية الأجور	صرف الأجور والمستحقات بالعملة الرسمية وعبر البنك في مواعيدها، وصرف أجر العمل الإضافي مع أجر الشهر	٧، ١٥
التأمينات الاجتماعية	التسجيل قبل المباشرة، الإبلاغ عن إصابات العمل، إيقاف الاشتراك عند انتهاء الخدمة	٦، ١٤، ١٥
نظام حماية البيانات الشخصية	تحديد أغراض المعالجة، مدد الحفظ، حقوق صاحب البيانات، الإبلاغ عن الحوادث خلال ٧٢ ساعة	١٣، إشعار السرية

١٧.٣ إقرار الاعتماد

الصفة	الاسم	التاريخ	التوقيع
إعداد — إدارة الموارد البشرية			
مراجعة نظامية			
اعتماد — الإدارة العليا			